

Finanzierung und Kreditsicherung

Außen- und Innenfinanzierung, Darlehensarten sowie Kreditsicherheiten wie die Sicherungsübereignung.

 In 15 von 16 Aufgabensammlungen geprüft

Finanzierungsarten im Überblick

Finanzierung heißt Beschaffung von Kapital. Man unterscheidet nach der **Herkunft** (außen/innen) und nach der **Rechtsstellung** des Kapitalgebers (Eigen-/Fremdkapital):

	Eigenkapital	Fremdkapital
Außenfinanzierung	Beteiligungsfinanzierung (neue Einlagen, Aktien)	Kreditfinanzierung (Bankdarlehen, Anleihe)
Innenfinanzierung	Selbstfinanzierung (einbehaltener Gewinn)	Finanzierung aus Rückstellungen/Abschreibungen

- **Außenfinanzierung:** Kapital fließt von außen zu (Bank, Gesellschafter, Anleger).
- **Innenfinanzierung / Selbstfinanzierung:** aus einbehaltenem (nicht ausgeschüttetem) Gewinn.

Beispiel: Finanziert die Jana Loft KG einen neuen Fuhrpark aus dem Gewinn des Vorjahres, ist das **Innenfinanzierung (Selbstfinanzierung)** – es fließt kein Geld von außen.

Merke: Eigenkapital haftet und kostet keine festen Zinsen; Fremdkapital muss verzinst und zurückgezahlt werden.

Darlehensarten (Rückzahlung)

Kredite unterscheiden sich vor allem darin, wie Zins und Tilgung über die Laufzeit verteilt sind:

Darlehen	Rate	Zinsen
Abzahlungsdarlehen (Tilgungsdarlehen)	konstante Tilgung, sinkende Gesamtrate	sinken laufend
Annuitätendarlehen	konstante Gesamtrate (Annuität)	sinken, Tilgungsanteil wächst
Fälligkeitsdarlehen (endfällig)	Tilgung in einer Summe am Ende	konstant

Erkennungsmerkmal Annuität: Die zu zahlende **Gesamtsumme bleibt gleich**; da die Zinsen mit sinkender Restschuld fallen, wächst der Tilgungsanteil laufend.

Beispiel Abzahlungsdarlehen: 300.000 € Darlehen, 5 % Zinsen, Tilgung 60.000 €/Jahr.

- Jahr 1: $300.000 \text{ €} \times 5 \% = 15.000 \text{ € Zins} + 60.000 \text{ € Tilgung} = \mathbf{75.000 \text{ € Rate}}$.
- Jahr 2: $240.000 \text{ €} \times 5 \% = 12.000 \text{ € Zins} + 60.000 \text{ € Tilgung} = \mathbf{72.000 \text{ € Rate}}$.

Merke: Klausel „monatlich gleiche Gesamtrate aus Zins und Tilgung“ → immer **Annuitätendarlehen**.

Kreditsicherheiten im Überblick

Banken verlangen Sicherheiten, um bei Zahlungsausfall zugreifen zu können. Man unterscheidet:

- **Personensicherheiten:** eine weitere Person haftet – z. B. **Bürgschaft** (§ 765 BGB): Der Bürge zahlt, wenn der Schuldner nicht zahlt.
- **Sachsicherheiten:** ein Vermögensgegenstand haftet – z. B. **Grundschild/Hypothek** (Grundstücke), **Sicherungsübereignung** (bewegliche Sachen), **Pfandrecht**, **Sicherungsabtretung** (Zession von Forderungen).

Beispiel: Für einen Immobilienkredit trägt die Bank eine **Grundschild** ins Grundbuch ein; zahlt der Kunde nicht, kann sie die Zwangsversteigerung betreiben.

Merke: Personensicherheit = jemand haftet mit, Sachsicherheit = etwas haftet mit.

Sicherungsübereignung

Bei der **Sicherungsübereignung** übereignet der Kreditnehmer der Bank das Eigentum an einer beweglichen Sache (z. B. Fahrzeug, Maschine), **behält aber den Besitz** und darf sie weiter betrieblich nutzen. Statt der Sache selbst geht meist die Zulassungsbescheinigung Teil II (Kfz-Brief) an die Bank.

Risiko der Bank: Da der Kreditnehmer im Besitz bleibt und die Sache nach außen wie sein Eigentum wirkt, könnte er sie trotz Übereignung an einen **gutgläubigen Dritten** verkaufen (§ 932 BGB).

Beispiel: Die Jana Loft KG übereignet ihren Lieferwagen (Wert 40.000 €) der Bank zur Sicherung eines Darlehens, fährt ihn aber weiter aus. Zahlt sie nicht, darf die Bank das Fahrzeug verwerten.

Merke: Sicherungsübereignung = Eigentum weg, Nutzung bleibt. Beim Pfandrecht wäre es umgekehrt (Sache muss übergeben werden).

Eigentumsvorbehalt

Der **Eigentumsvorbehalt** (§ 449 BGB) sichert den **Verkäufer** bei Lieferung auf Ziel: Die Ware bleibt bis zur **vollständigen Bezahlung** sein Eigentum, obwohl der Käufer sie schon besitzt und nutzt.

- **einfacher** Eigentumsvorbehalt: bis zur Zahlung dieser einen Ware.
- **verlängerter** Eigentumsvorbehalt: Käufer darf weiterverkaufen, tritt aber die künftige Kaufpreisforderung an den Lieferanten ab.

Beispiel: Ein Möbelhändler kauft Sofas auf Rechnung. Bis er bezahlt hat, gehören die Sofas noch dem Lieferanten – geht der Händler pleite, kann der Lieferant sie zurückholen.

Merke: Eigentumsvorbehalt schützt den Lieferanten, Sicherungsübereignung die Bank – beides trennt Eigentum vom Besitz.

Leasing als Finanzierungsalternative

Leasing ist die entgeltliche Nutzungsüberlassung eines Wirtschaftsguts gegen regelmäßige Raten – eine Alternative zum kreditfinanzierten Kauf.

	Leasing	Kreditkauf
Eigentum	beim Leasinggeber	beim Käufer
Liquidität	schont Eigenkapital	bindet Kapital
Bilanz	i. d. R. nicht aktiviert	aktiviert + abgeschrieben
Kosten gesamt	meist höher (Gewinnmarge)	Zinsen

Beispiel: Least die Jana Loft KG einen Transporter für 500 €/Monat statt ihn für 40.000 € zu kaufen, bleibt Kapital für andere Investitionen frei; das Fahrzeug bleibt aber Eigentum der Leasinggesellschaft.

Merke: Leasing schont die Liquidität, ist aber über die Laufzeit meist teurer als der Kauf – „nutzen statt besitzen“.

Eselsbrücken

- Annuität = 'annum-gleich': jedes Jahr/monatlich gleiche Gesamtrate.
- Sicherungsübereignung: 'Auto fährt, Brief geht' – Besitz beim Nutzer, Eigentum/Brief bei der Bank.
- Selbstfinanzierung = aus dem eigenen (einbehaltenen) Gewinn, kein Geld von außen.

Selbstcheck — kannst du das erklären?

- ☐ Was kennzeichnet ein Annuitätendarlehen?
- ☐ Wer bleibt bei der Sicherungsübereignung im Besitz der Sache?
- ☐ Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenfinanzierung?
- ☐ Worin liegt das Risiko der Bank bei der Sicherungsübereignung?

Meine Notizen
